

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8733/2538

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นาง ชิวว้อ เก่า ราชการ

โจทก์

นาง ห่งเกี้ยว แซ่ลี้ม

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 358

โจทก์ร่วมกับจำเลยพักอาศัยอยู่ในตึกแถวซึ่งอยู่ติดต่อกันโจทก์ร่วมอยู่ชั้นล่าง
จำเลยอยู่ชั้นที่สาม เดิมใช้น้ำประปาร่วมกัน ภายหลังโกรธเคืองกัน โจทก์ร่วมจึงไป
ขอใช้น้ำประปาเองวันเกิดเหตุโจทก์ร่วมให้ช่างประปามาตัดท่อน้ำประปาที่ส่งน้ำจาก
ตึกแถวจำเลยไปยังห้องของโจทก์ร่วมตรงบริเวณใกล้กับวาล์วเปิดปิดน้ำที่จะส่งไปยัง
ห้องของโจทก์ร่วมออกไปเมื่อฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้เปิดวาล์วเปิดปิดน้ำดังกล่าวและ
ระหว่างตึกแถวของโจทก์ร่วมและจำเลยมีเพียงไม้อัดกันประกอบกับคำพูดของ
จำเลยที่ว่าจะเปิดวาล์วเปิดปิดน้ำให้แม่น้ำนอนอยู่กันไม่ได้ เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าจำเลย
ยอมเล็งเห็นผลว่าจะทำให้น้ำไหลเข้าไปท่วมห้องของโจทก์ร่วมและทรัพย์สินของ
โจทก์ร่วมเสียหายได้ จำเลยจึงมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2536 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยเปิดวาล์วเปิดปิดน้ำทำให้น้ำประปาไหลเข้าไปท่วมพื้นห้องนอนของผู้เสียหาย เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้เสียหายเปียกน้ำ ได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน 20,000 บาท ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นางชีวง้อ เก่าราชการ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ให้จำคุก 3 เดือน และปรับ 3,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันฟังได้ยุติว่า โจทก์ร่วมเป็นน้องสาวจำเลยและพักอาศัยอยู่ในตึกแถวซึ่งอยู่ติดต่อกัน โดยโจทก์ร่วมอยู่ชั้นล่าง จำเลยอยู่ชั้นที่สามระหว่างตึกแถวของโจทก์ร่วมและจำเลยมีฝาไม้อัดกัน เดิมโจทก์ร่วมใช้น้ำประปาร่วมกับจำเลย มีวาล์วเปิดปิดน้ำที่จะส่งไปยังห้องของโจทก์ร่วมอยู่ติดกับบันไดชั้นล่างของตึกแถวของจำเลย ต่อมาจำเลยขอคิดค่าใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น โจทก์ร่วมไม่ยอม เป็นเหตุให้โกรธเคืองกัน โจทก์ร่วมจึงไปขอใช้น้ำประปาเอง วันเกิดเหตุโจทก์ร่วมได้ให้ช่างประปามาตัดท่อน้ำประปาที่ส่งน้ำประปาจาก

ตึกแถวจำเลยไปยังห้องของโจทก์ร่วมตรงบริเวณใกล้กับวาล์วเปิดปิดน้ำออกไป ถึงเวลา 20 นาฬิกา มีน้ำประปาไหลเข้าในห้องพักโจทก์ร่วมเป็นจำนวนมากท่วมนองพื้นห้องทำให้ทรัพย์สินเสียหายสาเหตุมาจากมีผู้เปิดวาล์วเปิดปิดน้ำทิ้งไว้ โดยฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยเป็นผู้เปิดวาล์วเปิดปิดน้ำจริง เมื่อระหว่างตึกแถวของโจทก์ร่วมและจำเลยมีเพียงไม้อัดกัน ประกอบกับคำพูดของจำเลยที่ว่าจะเปิดวาล์วเปิดปิดน้ำให้แม่มันอยู่กันไม่ได้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าจำเลยยอมเล็งเห็นผลว่าจะทำให้น้ำไหลเข้าไปท่วมห้องของโจทก์ร่วมและทรัพย์สินของโจทก์ร่วมเสียหายได้จำเลยจึงมีความผิดตามฟ้อง

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนเนียม-พิมล สมานิตย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>